

1500242-12.2019.8.26.0585

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luiz Henrique Lorey

Comarca: Teodoro Sampaio

Foro: Foro de Teodoro Sampaio

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 17/01/2022

... como igualmente hediondos) e os condenados por tráfico de drogas, uma violação às disposições constitucionais e aos tratados internacionais que obrigam o Poder Público brasileiro à repressão efetiva do narcotráfico. A inteligência útil e legítima da norma sob análise só pode ser feita à luz da Carta Política, e nesse passo se conclui que a mercê foi estabelecida para dar solução ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Teodoro Sampaio

Foro de Teodoro Sampaio

Vara Única

Avenida Manoel Guirado Segura, Nº 2080, Teodoro Sampaio-SP - cep 19280-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500242-12.2019.8.26.0585 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500242-12.2019.8.26.0585

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2312565/2019 - DEL.POL.TEODORO SAMPAIO, 8221533 - DEL.POL.TEODORO SAMPAIO, 1341/19/308 - DEL.POL.TEODORO SAMPAIO, 2312565 - DEL.POL.TEODORO SAMPAIO, 1341/19/308 - DEL.POL.TEODORO SAMPAIO, 2312565 - DEL.POL.TEODORO SAMPAIO, 1341/19/308 - DEL.POL.TEODORO SAMPAIO

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

PAULO BERNARDINO FERREIRA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luiz Henrique Lorey

Vistos.

PAULO BERNARDINO FERREIRA e LUCAS DIONISIO PERGENTINO DA SILVA, já qualificados nos autos, foram denunciados pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, valendo-se da atribuição que lhe é conferida, como incursos nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06, de acordo com os fatos narrados na denúncia de fls. 129/131. No âmbito de audiência de custódia (fls. 58/62), foi homologada a prisão em flagrante, convertida em prisão preventiva. Notificados, os réus apresentaram defesa prévia a fls. 267/274 e 275/278. O Ministério Público opinou pelo recebimento da denúncia (fls. 282/283).

A denúncia foi recebida (fl. 302/304).

Por decisão exarada pelo STJ, foi concedido, de ofício, habeas corpus aos acusados (fls. 284/285), com decisão para cumprimento de fls. 286.

Em audiência de instrução e julgamento (fls. 375/377) foram colhidos os depoimentos de 2 testemunhas de acusação e 4 de defesa, e os réus foram interrogados. Encerrada a instrução, o Ministério Público apresentou alegações finais orais, no qual requereu a absolvição de Lucas por ausência de provas e a condenação de Paulo de acordo com a denúncia pois: a quantidade de maconha apreendida (50 gramas) permitiria a confecção entre 50 a 100 porções individuais, o que denota tráfico; a existência de diversas mensagens no celular de Paulo, no qual mantém conversas com diversas pessoas pedindo drogas a ele, o que indica ser ele traficante; a versão inverossímil de que Paulo teria pago apenas 160 reais pela quantia de maconha com ele encontrada, sendo que o preço da grama da maconha é muito mais caro. Ademais, pediu o afastamento do §4º, do art. 33 porque as mensagens no celular demonstram que ele fazia do tráfico seu meio de vida, dedicando-se intensamente a atividade ilícita. Requereu a fixação de regime inicial fechado.

Em alegações finais escritas, a Defensora dos acusados corroborou o pedido de absolvição do corréu Lucas, diante da falta de provas. Em relação ao corréu Paulo, pleiteou a desclassificação do crime de tráfico para o crime de uso de substâncias entorpecentes (fls. 378/380 e 381/389).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Trata-se de ação penal manejada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo com o fito de obter a condenação de PAULO BERNARDINO FERREIRA e LUCAS DIONISIO PERGENTINO DA SILVA nas sanções do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06.

A princípio, imperativo reconhecer a necessidade de absolvição do corréu LUCAS diante da ausência de provas, de sua parte, na traficância, conforme muito bem salientado pela Ilustre Representante do Ministério Público e pela Nobre Defesa. É certo que o corréu PAULO assumiu a posse do tijolo de maconha encontrado nas cercanias de onde foram abordados e não houve a demonstração de qualquer elemento probatório a indicar a ciência do corréu LUCAS na aquisição e/ou posse por aquele das substâncias entorpecentes encontradas.

Por outro lado, procede a denúncia contra o corréu PAULO.

Observo que a materialidade delitiva restou evidenciada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 1/2), pelo boletim de ocorrência (fls. 9/12), pelo auto de exibição/apreensão da substância entorpecente (fls. 15/16), pelo auto de constatação preliminar de fls. 17/18, e pelo exame pericial de fls. 110/112, constatando que o material apreendido correspondia a 53,87 gramas de "Tetrahidrocannabinol (THC)", popularmente conhecida como sendo "maconha".

A autoria é igualmente certa, haja vista a prisão em flagrante do acusado, seu reconhecimento em juízo da posse da droga, dos depoimentos prestados pelas testemunhas durante a persecução penal e especialmente do vasto material recolhido a partir da análise pericial do celular do corréu PAULO, que denotam seu intenso envolvimento com substâncias ilícitas, bem como em contínuos atos de traficância. Vejamos.

Prestaram depoimento os policiais militares DENILSON PEREIRA SOCOSSIUC e IVANILDO FIRMINO DA SILVA tanto na fase pré-processual (fls. 3 e 4), como em Juízo (fls. 375/377). Aduzem que se deslocavam pela rodovia vicinal SPV 031, altura do km 11, quando verificaram dois indivíduos empurrando uma motocicleta. Resolveram abordá-los diante do contumaz furto de motos na região e, em revista pessoal, nada encontraram. Indagados os acusados do porquê se encontrarem naquele local, apresentaram versão frágil de que estava voltando de partida de futebol, embora não estivessem com apetrechos e acessórios para a prática esportiva. Diante da versão obscura, IVANILDO encetou buscas minuciosas nas proximidades de onde os acusados se encontraram e localizou um "tijolo" de erva esverdeada aparentando ser maconha. Perguntados os acusados a respeito da droga, Paulo assumiu ter adquirido a droga por R\$ 160,00 para consumo próprio, tendo adquirido a droga em Teodoro Sampaio e quando retornava ao distrito de Cuiabá Paulista, no Município de Mirante de

Paranapanema/SP, o pneu da motocicleta furou. Já o acusado Lucas alegou que tomou carona de Paulo até a cidade de Teodoro Sampaio mas negou saber acerca da existência do entorpecente junto com o amigo.

As testemunhas de defesa (CÍCERO, IVANEZ, JULIANO e LURDES) não puderam esclarecer a respeito dos fatos contidos na denúncia até porque não se encontravam no local do flagrante. As testemunhas JULIANO e LURDES apenas destacaram que PAULO seria usuário de drogas, sendo que a última ainda afirmou que não havia notícias de que PAULO praticasse tráfico no loteamento onde mora.

O réu foi interrogado na fase pré-processual e se manteve em silêncio (fls. 7). Em Juízo, Paulo falou que ganha em torno de R\$ 2.000,00. Admitiu que foi buscar maconha em Teodoro Sampaio mas que seria apenas para uso próprio. Soube informar que 50 gramas de maconha permitiria a confecção de 60 cigarros, sendo que teria pago apenas R\$ 160,00, o que corresponderia a R\$ 3,20 por grama. Não soube explicar e nem justificar as diversas mensagens contidas em seu celular em que várias pessoas fazendo pedidos de compra de substâncias entorpecentes.

Portanto, não bastasse as circunstâncias do ato ilícito, a forma de condicionamento da droga e quantidade adquirida, além da óbvia fragilidade da afirmação do acusado Paulo da compra de 50 gramas de maconha pelo preço de R\$ 160,00, o que corresponderia a valor muito abaixo do que costuma se cobrar nesse tipo de atividade ilícita, a perícia técnica em seu celular trouxe claríssimos elementos probatórios que indicam não só seu intenso envolvimento em apologia à práticas ilícitas, especialmente em relação ao tráfico ilícito de entorpecentes (fls. 156/169), como foram amealhadas inúmeras trocas de mensagens com diversas pessoas que cristalinamente denotam estar ele, continuamente, envolvido do comércio de substância entorpecentes (fls. 171/243).

Acerca das trocas de mensagens, é possível destacar, a título de exemplo, aquelas encetadas com "Nicolas" (fls. 174/177), "Brunin" (fls. 178/179), "Luiz Paulim" (fls. 182/183), "Luan Junior" (fls. 187/188), "Nicole Mathias" (fls. 189/193), dentre outros, onde se observa, com bastante nitidez, que o acusado Paulo se encontrava negociando a compra e venda de substâncias ilícitas.

Em suma, mesmo que se admita ser o corréu Paulo usuário de droga, tal fato por si não afastou a existência de provas bastantes contundentes de que ele, no mínimo, também desempenhava a atividade de traficância continuamente, não se tratando de episódio isolado em sua vida. Por conseguinte, inviável a desclassificação pretendida pela defesa para o delito do art. 28, da Lei nº. 11.343/06.

Acrescento que, pelos mesmo motivos, não há de ser aplicada a benesse prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

O referido dispositivo legal autoriza a redução da pena "desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa".

A comprovação da satisfação do requisito legal inverte o ônus da prova, incumbindo ao próprio interessado demonstrar que, muito ao contrário de dedicar-se à atividade criminosa em que foi pego, tem outra ocupação, até, quem sabe, uma profissão. Nesse sentido, a parte acusada é que tem de demonstrar tratar-se de episódio esporádico, preferencialmente único em sua existência. E essa prova não foi produzida.

Ao contrário, pelo o que acima fora explanado, o acusado Paulo desempenhou reiteradamente a atividade de traficância, em extenso lapso temporal, o que indica com absoluta segurança tratar-se de useiro e vezeiro na abominável atividade de comércio de substâncias entorpecentes, não preenchendo, assim, os requisitos legais. Em idêntico sentido: Apelação nº 0028148-22.2006.8.26.0451, 9ª Câmara de Direito Criminal do e TJSP, de relatoria do Ilustre Des. Souza Nery em 15 de dezembro de 2011. No mesmo sentido, transcrevo:

"De outro vértice, restou corretamente rechaçada a redução trazida pelo § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, que não se mostra viável na medida em que se cuide de infração indicativa de alta periculosidade do agente. (...) Tanto, aliás, que o citado art. 33, § 4º, contém expressa referência, para fins de merecimento da redução condescendente, à exigência de que o agente "não se dedique às atividades

criminosas". Sabe-se que em termos repressivos o ditame constitucional é o de desestimular com energia o comércio ilegal de drogas; logo, o benefício trazido pela nova lei de regência, editada sob o mote de tornar mais rigoroso o tratamento penal que incide sobre o traficante, conflita, quando aplicado de modo indiscriminado, com a Constituição da República. Há, além da quebra do princípio de isonomia entre os condenados por outros crimes (especialmente pelos classificados como igualmente hediondos) e os condenados por tráfico de drogas, uma violação às disposições constitucionais e aos tratados internacionais que obrigam o Poder Público brasileiro à repressão efetiva do narcotráfico. A inteligência útil e legítima da norma sob análise só pode ser feita à luz da Carta Política, e nesse passo se conclui que a mercê foi estabelecida para dar solução excepcional a situações excepcionais" (TJSP - Apelação nº 0000231-09.2012.8.26.0648, 3ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Geraldo Wohlers, em j. 05/03/2013).

Dessa forma, ultimada a instrução do feito, tenho que as provas se revelam impregnadas de elementos positivos de credibilidade suficientes para dar base à decisão condenatória. O acervo informativo, desde a fase embrionária, trouxe elementos dos fatos descritos na denúncia. Destaque-se que não existe qualquer indício, informação ou razão séria que possa indicar terem as testemunhas falseado a verdade, ou que estejam imputando falsamente ao réu a prática do crime.

Neste contexto, incorreu, pois, o acusado PAULO BERNARDINO FERREIRA no tipo penal do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Passo a dosimetria da pena do corréu PAULO.

Atento às diretrizes do art. 59, do Código Penal, e às do art. 42 da Lei n.

11.343/06, máxime quanto à necessidade de prevenção e repressão do crime, observo que a culpabilidade deve ser considerada normal a espécie. Observa-se que o réu não possui maus antecedentes, nos termos da Súmula nº 444, do STJ. Sobre a conduta social e a personalidade do acusado, não há elementos suficientes para avaliação percuente. As circunstâncias são normais à espécie. Os motivos e as consequências do crime não foram apurados. Por estas razões, fixo a pena-base no mínimo legal em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Não há circunstâncias agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição de pena a serem aplicados, de modo que torno definitiva a pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

No que concerne à pena pecuniária aplicada, o valor de cada dia-multa será de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo mensal vigente ao tempo dos fatos, nos termos do art. 49, § 1º, do CP, bem como do artigo 43, da Lei nº 11.343/06, em razão da falta de prova acerca da condição econômica do réu.

Tendo em vista a natureza do crime, as circunstâncias legais ou judiciais do presente caso e a quantidade da pena aplicada, fixo o regime semiaberto para o início do cumprimento de pena (art. 33, caput, §§ 2º, "b" e 3º, do CP).

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por restritivas de direitos ou ainda a suspensão condicional de sua execução, pois o réu não preenche os requisitos previstos nos incisos dos artigos 44, inciso I e 77, caput, ambos do Código Penal.

Deixo de fixar eventual indenização mínima, tal qual consta no art. 387, inc. IV, do CPP, por entender incompatível tal estipêndio com o crime apurado, dada a natureza difusa das vítimas.

Também consigno a desnecessidade de conferir ao réu o direito de recorrer em liberdade porque a regra é a liberdade, devendo-se justificar apenas a decretação ou a manutenção da prisão.

Ante o exposto:

1) JULGO IMPROCEDENTE a ação penal em relação ao corréu LUCAS DIONISIO PERGENTINO DA SILVA e o ABSOLVO da acusação da prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, fazendo-o com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

2) JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA em relação ao corréu PAULO BERNARDINO FERREIRA, devidamente qualificado e, em consequência, CONDENO-O como incurso nas sanções do

artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor, cada um, de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nos termos do art. 43 da Lei n. 11.343/06. A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pelos motivos expostos.

De rigor a decretação do perdimento do dinheiro e do celular apreendido, nos termos do § único, do artigo 243, da Constituição Federal e artigos 62 e seguintes, da Lei nº 11.343/2006, por ser produto e instrumento de crime, respectivamente e inexistir qualquer demonstração documentada da origem lícita.

Transitada em julgado, tome o cartório as seguintes providências: 1) Em cumprimento ao disposto pelo artigo 72, § 2º, do Código Eleitoral, oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, com sua devida identificação, acompanhada de fotocópia da presente decisão, para o cumprimento do quanto estatuído pelo artigo 15, III, da Constituição Federal; 2) Expeça-se guia de execução definitiva do réu para seu devido encaminhamento ao estabelecimento prisional definido; 3) Proceda-se à cobrança da pena de multa, na forma do art. 49 e seguintes do Código Penal.

Custas ex lege.

P.I.

De São Paulo para Teodoro Sampaio, 17 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA